



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

- התובעים:
1. וינר שמעון
 2. פייט רחל
 3. פייט שחטר מרילין
 4. קלקס דוד
 5. ברגר עידו
 6. אלדובי יצחק
 7. שטיינמץ שרית
 8. שטיינמץ משה
 9. גוטמן ברק
 10. פרידמן יוסף פיליפ
 11. ארגון נכי צה"ל (ע"ר)
 12. התחדשות אורבנית - בניה ומימוש תוכנית הרובעים בע"מ
- באמצעות ב"כ: עו"ד ירמיצקי מאי
לינקולן 20, בית רונישטיין, תל אביב
טל': 0546666822
דוא"ל: main@shg-law.co.il

נגד

הנתבעת:

אילנה רוסנו
באמצעות ב"כ: עו"ד שפירא מרדכי
מהר"ל 20/10 ת"א, תל אביב - יפו
טל': 0544346117 פקס: 099585168
דוא"ל: shapiro@inter.net.il

פסק דין משלים

1. תביעה שהגישו בעלים של דירות בבית משותף למתן צו המאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה תוך חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, בהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להוראות סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008. המחלוקת שנותרה להכרעה היא בשאלה האם דירת התמורה של הנתבעת כפי שנקבעה בהסכם לביצוע הפרויקט מקיימת הוראות סעיף 2.8 להסכם המסדיר מנגנון התמורות.

העובדות הצריכות לעניין וההליך

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב מהר"ל 20 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 58 בגוש 6955 (להלן - "הבית המשותף").
3. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 10 דירות. הבית המשותף אינו עומד בתקן ישראלי 413 לעמידות מבנים ברעידות אדמה, משכנייתו הושלמה בשנת 1946 (קודם ליום 1.1.1980).
4. התובעים הם בעלים של 9 דירות בבית המשותף (להלן - "התובעים").
5. הנתבעת, אילנה יופה רוסנו (להלן - "הנתבעת"), זכאית להירשם בעלים של דירה המצויה בקומה האחרונה (קומת הגג) בבית המשותף. על פי הרישום בפנקס הזכויות, חלקה היחסי של הנתבעת בבית המשותף (המגרש שעליו בנוי הבית), עומד על 16.66% (2/12).
6. ביום 18.10.2017 התקשרו התובעים עם חברת התחדשות אורבנית - בניה ומימוש תוכנית הרובעים בע"מ (להלן - "החברה היזמית"), בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף מסוג הריסה ובניה בתמורה לזכויות בניה (להלן - "ההסכם").
7. בהתאם להסכם, הבית החדש שייבנה יהא בן 6 קומות מעל קומת קרקע בתוספת קומת גג חלקית וקומות מרתפי חניה, ויכלול עד 24 דירות. אשר לדירות התמורה של הבעלים, נקבע בסעיף 2.8 להסכם כי כל בעל דירה זכאי לדירת תמורה חדשה, הכוללת תוספת שטח לדירה הקיימת שלא יפחת מ-14 מ"ר, מרפסת שמש בגודל של עד 12 מ"ר, מחסן בגודל של 6 מ"ר וחניה אחת. מיקום דירת התמורה יהא שתי קומות מעל מיקום הדירה הקיימת. בתוך כך, נקבע כי לצורך חישוב גודל דירות הבעלים, שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה קיימת יכול "רק את השטחים החוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים ושטח מרפסות סגורות, ככל שישנן, בלבד." השטחים יחושבו בהתאם לשיטת המדידה הקבועה בצו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון) תשס"ח-2008.

8. במסגרת בירור התביעה התקיימו לפניי מספר ישיבות קדם משפט, בגדרן נשקלו מתווים לסיום המחלוקת בהסכמה.

9. ביום 28.6.2023 ניתן פסק דין חלקי, בהסכמת הצדדים במעמד הדיון.

בהתאם לפסק הדין, הנתבעת תחתום על ההסכם, כך שניתן אישור לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, וימונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, שמאי המקרקעין שמואל שרון (להלן - "המומחה"), ליתן חוות דעת בשאלה האם דירת התמורה של הנתבעת בהתאם להסכם מקיימת הוראות סעיף 2.8 להסכם המסדיר מנגנון התמורות של הבעלים, בדגש על "השטחים החוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים ושטח מרפסות סגורות" בהתייחס לשטח הדירה הקיימת של הנתבעת. עוד בהתאם לפסק הדין, רשאים הצדדים להפנות למומחה שאלות הבהרה ולחקרו על חוות הדעת.

10. ביום 24.12.2023 ניתנה חוות דעת המומחה.

11. ביום 11.2.2024 ניתן מענה המומחה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים.

12. הצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת.

13. בהחלטה מיום 29.2.2024 הוריתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

14. אביא עיקרי טענות הצדדים בכתבי הסיכומים בהתייחס למחלוקת שנותרה לבירור ולהכרעה.

עיקרי טענות הצדדים

15. לטענת התובעים, דירת התמורה של הנתבעת מקיימת הוראות סעיף 2.8 להסכם, אשר אף נהנית מתמורה עודפת. לפיכך, יש לדחות דרישתה לקבלת עשרות מטרים רבועים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העולים כדי דרישה סחטנית המבוססת על מעשה רמיה. כנטען, בהתאם להוראות סעיף 2.8 להסכם, 'שטח דירה קיימת' לצורך חישוב דירת התמורה של הבעלים, ובכללם הנתבעת, יכולול רק השטחים החוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים ושטח מרפסת סגורה. בבחינת שני תנאים מצטברים, 'שטח חוקי', שטח אשר קניינית בבעלות הנתבעת, ו'שטח בהיתר', שטח אשר ניתן לגביו היתר בניה כדין. בהתאם לחוות דעת המומחה, אין חולק כי בהתאם להיתר בניה תקף ביחס לדירת הנתבעת שטח הדירה עומד על 150 מ"ר. זאת, משבהתאם לתכניות החלות על הבית המשותף השטח המירבי הניתן לבניה בקומת הגג הוא 150 מ"ר בלבד. בהלימה, בקשות נוספות שהוגשו במרוצת השנים להגדלת שטח דירת הנתבעת נדחו על ידי מוסדות התכנון. בבחינת דירה רגילה שלצדה גג המהווה רכוש משותף. עוד אין חולק, לרבות בהתאם לשטר החכירה, כי לא ניתן היתר למרפסת סגורה בשטח של 27 מ"ר שעליו השתלטה הנתבעת במרוצת השנים. לפיכך ובהתאם להוראות סעיף 2.8 להסכם, זכאית הנתבעת לדירת תמורה בשטח עיקרי של 164 מ"ר בתוספת מרפסת ששטחה 12 מ"ר. עם זאת, בהתאם לתכנון שהוצג ואושר בוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב יפו לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, עתידה הנתבעת לקבל דירת תמורה בשטח של 184.4 מ"ר ותוספת מרפסת שמש בשטח של 12 מ"ר, לרבות בשל הימצא דירת התמורה בקומה אחת מעל הקומה בדירה הקיימת, חלף עליה של שתי קומות בהתאם להסכם. אף בהתאם לחלופה המחמירה של המומחה, המבוססת על שטח מרפסת אשר לנתבעת אין זכויות בה, זכאית הנתבעת לתוספת של 1 מ"ר.

16. לטענת הנתבעת, שטח דירתה הקיימת, העומד בבסיס חישוב התמורה שהיא זכאית לה בהתאם להוראות סעיף 2.8 להסכם, הוא 203 מ"ר, הכולל 150 מ"ר על פי היתר מקורי, 27 מ"ר מרפסת סגורה ו-26 מ"ר מרפסת פתוחה. עוד כנטען, הואיל והבית המשותף טרם נרשם ככזה בפנקס הבתים המשותפים, זכויות הקניין של הנתבעת בדירה נלמדות מרישום חלקה היחסי במקרקעין בפנקס הזכויות ועל פי שטר חכירה מיום 29.3.1979, הכולל תשריט שטר החכירה התואם מצבה הקיים של הדירה. בהתאם להיתר בניה מיום 4.2.1968, ניתן היתר לתוספת מרפסת סגורה בדירת הנתבעת בשטח כולל של 27.82 מ"ר, מתוך שטח מרפסת פתוחה של 50 מ"ר על פי שטר החכירה, המתווסף לשטח עיקרי של הדירה על פי ההיתר המקורי משנת 1946



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העומד על 149.83 מ"ר. בתוך כך, בניגוד לעמדת המומחה בחוות הדעת, יש לכלול בחישוב שטח הדירה הקיימת של הנתבעת שטח המרפסת שנסגרה בהתאם להיתר משנת 1968, כך ששטחה העיקרי הכולל של הדירה הקיימת עומד על 177 מ"ר, בתוספת מרפסת פתוחה בשטח של 26 מ"ר. בשטח זה הכירה אף החברה היזמית כמצוין בנספח להסכם בהתייחס לדירת הנתבעת, כלשונו "מקור 177 חדש 191 מ"ר". בהקשר זה, יש לדחות טענת התובעים כי רישום השטח כאמור בנספח להסכם נעשה מבלי שדירת הנתבעת נמדדה בשל סירובה להתיר כן וכי רישום זה כפוף להיות שטחים אלה "שטחים חוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים...", כקבוע בסעיף 2.8 להסכם המסדיר מנגנון התמורות. מכל מקום, כנטען, קיים פער בין שטח כלל הדירות הקיימות בבית המשותף לבין שטחן על פי היתר הבניה, הנובע מאי התאמה במידות הנכס לעומת ההיתר, פער שיש להחיל באופן שווה ביחס לדירת הנתבעת. לנוכח האמור, זכאית הנתבעת לדירת תמורה בשטח של 209.60 מ"ר, הכוללת מרפסת פתוחה בשטח של 27 מ"ר. עוד כנטען, זכאית הנתבעת כי דירת התמורה תהא בקומה החמישית על פי מנגנון התמורות הקבוע בסעיף 2.8 להסכם, ולא כפי מיקומה בקומה הרביעית בהתאם להסכם.

17. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

18. בהתאם לפסק הדין החלקי, נותרה לבירור ולהכרעה השאלה האם דירת התמורה של הנתבעת כקבוע בהסכם מקיימת הוראות סעיף 2.8 להסכם המסדיר מנגנון תמורות הבעלים בפרויקט.

19. אין חולק, כי בהתאם ללשון סעיף 2.8 להסכם דירת התמורה של כל בעלי הדירות בבית המשותף (ובכללם הנתבעת) תכלול תוספת שטח בנוי לשטח הדירה הקיימת שלא תפחת מ-14 מ"ר, מרפסת שמש בגודל של עד 12 מ"ר, מחסן בגודל של 6 מ"ר וחניה אחת. מיקום דירת התמורה יהא שתי קומות מעל מיקום הדירה הקיימת. עוד בהתאם להוראות סעיף 2.8 להסכם, שטחי הדירות הקיימות "יחושבו בהתאם לשיטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המדידה הקבועה בצו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשס"ח-2008 (יובהר, שטח דירה קיימת יכולת רק את השטחים החוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים ושטח מרפסות סגורות, ככל שישנן, בלבד)."

20. ליבת המחלוקת שבין הצדדים היא בשאלה מהו שטח הדירה הקיימת של הנתבעת, אשר על בסיסו תחושב דירת התמורה שהיא זכאית לה בהתאם למנגנון התמורות הקבוע בסעיף 2.8 להסכם (תוספת של 14 מ"ר לשטח עיקרי ומרפסת שמש בגודל של 12 מ"ר).

21. בעוד לטענת התובעים שטח הדירה הקיימת של הנתבעת, הכולל רק שטחים חוקיים המופיעים בהיתר בניה, עומד על 150 מ"ר, כפי השטח מירבי הניתן לבניה בקומת הגג, ללא שטח מרפסת סגורה ושטח מרפסת פתוחה שעליהם השתלטה הנתבעת במרוצת השנים מבלי שיש בידה זכות קניין בשטחים אלה, עמדת הנתבעת היא כי שטח דירתה הקיימת עומד על 203 מ"ר, הכולל שטח בנוי של 177 מ"ר על פי היתר בניה כדין ושטח מרפסת סגורה, ומרפסת פתוחה בשטח של 26 מ"ר אשר בבעלותה בהתאם לשטר חכירה.

22. בהתאם ללשון סעיף 2.8 להסכם, שטח הדירה הקיימת של הנתבעת לצורך חישוב שטח דירת התמורה, יכול "שטחים חוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים" וכן "שטח מרפסות סגורות, ככל שישנן". זאת, בהינתן השימוש ב-ו' החיבור בהתייחס לשני רכיבים נפרדים העומדים בבסיס חישוב שטח דירה קיימת בבית המשותף. בתוך כך, הנני לדחות טענת התובעים לפיה שטח מרפסת סגורה אשר יימנה עם שטח הדירה הקיימת הוא אך שטח מרפסת סגורה הנכלל בשטחים חוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים ובבעלות הנתבעת. ככל שזו היתה כוונת הצדדים בנסחם ההסכם, הרי שניסוח המשקף עמדה זו צריך היה להיות 'שטח דירה קיימת יכולת רק את השטחים החוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים ובשטרי החכירה, לרבות ביחס לשטח מרפסות סגורות, ככל שישנן'.

23. כאמור, בהסכמת הצדדים מושא פסק הדין החלקי מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, שמאי המקרקעין שמואל שרון, ליתן חוות דעת בשאלת חישוב שטח הדירה הקיימת של הנתבעת לצורך בחינת התאמתו להוראות סעיף 2.8 להסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. בהתאם לחוות דעת המומחה, בהתייחס ל"שטחים החוקיים המופיעים בהיתר בניה

קיים", שטחה הבנוי של דירת הנתבעת בהתאם להיתרי בניה כדין שניתנו במרוצת השנים ביחס לדירה זו עומד על 149.83 מ"ר. כלשון המומחה בחוות הדעת, "שטח הדירה תואם תוכנית ס' המאפשרת הקמת דירת גג בשטח של כ-150 מ"ר בלבד" (עמודים 88 ו-98 לחוות דעת המומחה). עוד בהתייחס לשטחים חוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים, קבע המומחה בחוות הדעת כי בהתאם להיתר, דירת הנתבעת כוללת מרפסת פתוחה בחזית הבית המשותף, בשטח של 26 מ"ר, כנתמך אף בשטר חכירה של הדירה (שטר שכירות מקורי מספר 3321/68 מיום 29.5.1946) (עמודים 49-50, 52-53 ו-73-75 לחוות דעת המומחה). בהלימה, 'השטח החוקי המופיע בהיתר הבניה הקיים' ביחס לדירת הנתבעת עומד על 162.83 מ"ר (בהתייחס למרפסת הפתוחה, בהינתן מקדם הפחתה אקוויוולנטי לשטח בנוי של 0.5, בהתאם לחוות דעת המומחה).

25. אשר ל"שטח מרפסות סגורות", הרי שבהתאם לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 11.2.2024 במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת, הדירה הקיימת של הנתבעת כוללת בנוסף לשטח האמור לעיל (149.83 מ"ר), גם מרפסת סגורה בשטח של 27.82 מ"ר. כלשון המומחה במענה לשאלות ההבהרה, בהתייחס למרפסת זו, אשר ניתן היתר לסגירתה בשנת 1968, לאמור "האם נכון שבפירוט התמורה לא הובאה בחשבון מרפסת זו ששטחה 27.82 מ"ר? התשובה חיובית. התמורה נקבעה בהתאם להיתר בניה מאוחר יותר ולא בהתאם להיתר בניה ישן משנת 1968".

26. בהקשר זה, מצאתי להבהיר כי אלמלא לשון סעיף 2.8 להסכם, ספק אם נכון היה לכלול בשטח הדירה הקיימת של הנתבעת שטח המרפסת הסגורה, בהינתן כי על פי התכנית החלה על הבית המשותף (תכנית ס') והיתרי בניה שניתנו מכוחה במרוצת השנים ביחס לדירת הנתבעת, שטחה הבנוי של הדירה אינו יכול לעלות על 150 מ"ר. מאידך גיסא, נתתי הדעת להבהרת המומחה לפיה, לכתחילה, קיים פער בין שטח דירת הנתבעת בפועל לבין שטח הדירה על פי היתר הבניה, הנובע מאי התאמה במידות הנכס לעומת היתר הבניה הקיים, אי התאמה הקיים ביחס לשטחי כלל הדירות בבית המשותף, אשר עמדו בבסיס חישוב שטחי הדירות הקיימות לצורך חישוב דירות התמורה (עמוד 98 לחוות דעת המומחה). עוד מצאתי להבהיר, כי לא נדרשתי לבחינת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מנגנון התמורות הקבוע בסעיף 2.8 להסכם, גופו, משניטשה בין הצדדים מחלוקת אך בשאלת יישומו, הגם שבהתאם למנגנון תמורות זה נקבעה תוספת שטח אחידה לכל הדירות שאינן מטיפוס אחד, שלא בהתאם לעקרון שוויון התמורות כפי שנקבע בהלכה הפסוקה (רע"א 5108/23 אייזון נ' ברנרד, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (16.11.2023); תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/1507/2021 לוי נ' שטיין, פורסם ב"נבו" (25.8.2025)).

27. לנוכח האמור לעיל, בהתאם ללשון סעיף 2.8 להסכם, שטח הדירה הקיימת של הנתבעת - הכולל "שטחים חוקיים המופיעים בהיתר בניה קיים" של 162.83 מ"ר, ו"שטח מרפסות סגורות" של 27.82 מ"ר - עומד על 190.65 מ"ר.

28. בהתאם להוראות סעיף 2.8 להסכם, לשטח הדירה הקיימת של הנתבעת יש להוסיף 14 מ"ר. בהלימה, שטח דירת התמורה של הנתבעת צריך לכלול שטח בנוי של 204.65 מ"ר ומרפסת שמש בשטח של 12 מ"ר.

29. דירת התמורה של הנתבעת בהתאם ללוח התמורות (נספח ב' להסכם) כוללת שטח בנוי של 189.8 מ"ר ומרפסת שמש בשטח של 14 מ"ר. דירת התמורה של הנתבעת בהתאם לתכנית הבקשה להיתר כוללת שטח בנוי של 184.4 מ"ר ומרפסת שמש בשטח של 24.2 מ"ר (ראו גם עמודים 59-60 לחוות דעת המומחה). ללמדנו, כי דירת התמורה של הנתבעת אינה עומדת בתנאי הוראות סעיף 2.8 להסכם. עוד בהתאם ללוח התמורות ולתכנית הבקשה להיתר, דירת התמורה של הנתבעת עולה קומה אחת חלף עליה של שתי קומות בהתאם להוראות סעיף 2.8 להסכם.

30. לפיכך, הנני להורות כי הנתבעת זכאית לדירת תמורה הכוללת שטח בנוי של 204.65 מ"ר ומרפסת שמש בשטח של 12 מ"ר. בנוסף, הנני להורות כי דירת התמורה של הנתבעת תמוקם שתי קומות גבוה יותר ממיקום דירתה הקיימת, בהתאם למנגנון התמורות הקבוע בסעיף 2.8 להסכם.

31. לא הוכחו לפניי אילוצים תכנוניים שאינם מאפשרים העמדת דירת תמורה לנתבעת כאמור בפסקה 30 לעיל, בעטיים יבוא פיצוי כספי חלף תוספת השטח העיקרי הנדרשת לדירת התמורה, כולה או חלקה, וחלף אי העליה בקומה הנוספת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1337/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

32. בהמשך לאישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף מושא פסק הדין החלקי, הנני להורות כי דירת התמורה של הנתבעת תכלול שטח בנוי של 204.65 מ"ר ומרפסת שמש בשטח של 12 מ"ר, ותמוקם שתי קומות גבוה יותר ממיקום הדירה הקיימת.

33. אשר להוצאות משפט, ביישמי אמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה בנסיבות דנן, שעיקרן מחלוקת שנותרה בין הצדדים לעניין יישום מנגנון התמורות הקבוע בהסכם לצורך חישוב שטח דירת התמורה של הנתבעת, אשר לצורך בירורה הסכימו הצדדים מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, באופן שייעל בירור התביעה דנן, הנני להורות חיוב התובעים לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 10,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אלול תשפ"ה, 17 ספטמבר 2025, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו